

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1678/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายสุวรรณ เทียนชัยหรือเทียนไชย

จำเลย

นายสุวรรณ เทียนชัยหรือเทียนไชย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 มาตรา 48,73,74 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ ลงโทษ
ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 ปี และปรับ 25,000 บาท ฐานมีไม้หวง
ห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 2 ปี และปรับ 25,000 บาท รวมจำคุก 4 ปีและ
ปรับ 50,000 บาท จำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก 2 ปี และปรับ 25,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน
โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยและไม่ลงโทษ
ปรับจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยยื่นคำร้องดัง
กล่าว (อันดับ 45)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคา 300,000 บาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคา 300,000 บาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>